



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura:	Unidad: 3	Temas:
PRINCIPIOS DE	Fecha: Del 7 al 13 de abril de 2024.	1- Tratados de Libre Comercio

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura de esta semana, terminamos la unidad explicando qué son los tratados de libre comercio; sus objetivos, características y cuál es su importancia. Además se aborda cuáles son los TLC suscritos con nuestro país, planteando sus beneficios y dificultades.

3.6 Tratados de Libre Comercio

Los Tratados de Libre Comercio son firmados por los gobiernos para construir áreas de libre comercio, despojadas de aranceles, barreras tributarias y otros mecanismos proteccionistas, permitiendo así el libre ejercicio comercial entre sus territorios. Sin embargo, no conducen necesariamente ningún tipo de integración económica, social o política entre las naciones firmantes, sino que es un acuerdo estrictamente comercial.

Si bien este tipo de tratados son comunes en la actualidad, el primero de la historia fue el Tratado franco-británico de libre comercio (conocido como el Tratado de Cobden-Chevalier) firmado en 1891 entre Reino Unido y Francia. El mismo desató una oleada de acuerdos arancelarios bilaterales entre el resto de naciones europeas de la época, allanando el camino para el comercio multilateral de la región.

3.6.1 Definición y características

Se denomina Tratado de Libre Comercio (TLC) a cierto tipo de convenio comercial regional o bilateral, regido por las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el cual dos o más naciones rebajan significativamente los aranceles para las exportaciones e importaciones de los bienes y servicios provenientes de los países firmantes con el objetivo de mejorar sus relaciones en términos económicos y de intercambio comercial.

Los TLC incluyen aspectos relacionados con el comercio de mercancías (acceso a los mercados, origen, facilitación de comercio, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, defensa comercial), de servicios (entrada temporal de personas de negocios, telecomunicaciones, servicios financieros, entre otros), así como otras áreas relacionadas con el comercio (propiedad intelectual, medioambiente, laboral, política de competencia, compras de gobierno).

✓ **Objetivos de los Tratados de Libre Comercio**

En general, todo TLC se propone:

- Eliminar barreras arancelarias o de medidas que afecten el comercio entre las zonas que firman el tratado.
- Promover las condiciones para una competencia justa entre los actores comerciales involucrados, así como las oportunidades de inversión privada.
- Incrementar las oportunidades de inversión.
- Proporcionar un marco de derechos adecuado para la protección de la propiedad intelectual.
- Estimular la producción de las naciones involucradas y la sana competencia entre ellas.
- Brindar espacios para la resolución pacífica de conflictos.
- Fomentar la cooperación entre países miembros.

✓ **Importancia de los Tratados de Libre Comercio**

Los tratados de libre comercio son importantes para acabar con el proteccionismo económico (Que protege la producción nacional), pues constituyen un método eficaz para garantizar el acceso de productos a mercados externos, de una forma más fácil y sin barreras. Formalmente los TLC se propone la ampliación de mercado de los participantes mediante la eliminación de los derechos arancelarios y cargas que afecten las exportaciones e importaciones. En igual sentido busca la eliminación de las barreras no arancelarias. La liberación en materia comercial y de subsidios a las exportaciones agrícolas, la reestructuración de las reglas y procedimientos aduaneros para agilizar el paso de las mercancías y unificar las normas fitosanitarias y de otra índole.

✓ **Impacto mundial de los TLC'S**

Bajo la condición de crear Zonas de Libre Comercio entre los países suscriptores y fomentar la libre circulación de bienes y servicios, eliminando los obstáculos al comercio, así

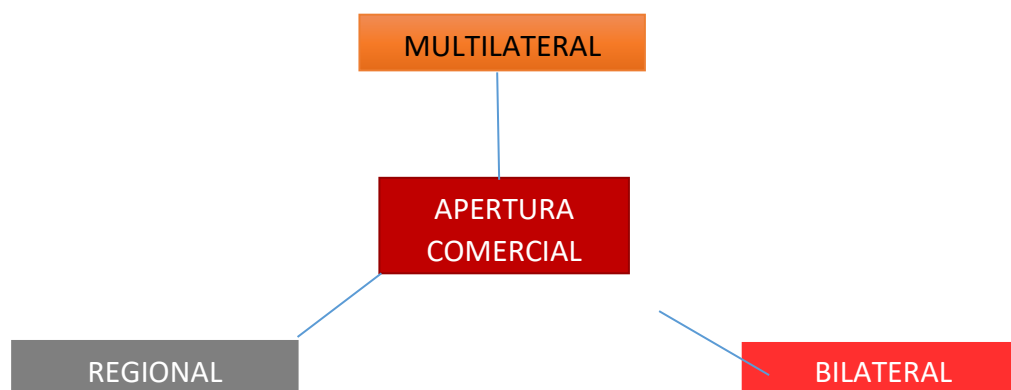
como el reconocer el Trato Nacional para los bienes de las Partes, el comercio ha sido negociado por países y regiones a nivel mundial, al 2018 existían 305 TLC's en el mundo

3.6.2 TLC's suscritos por El Salvador

El Salvador ha firmado acuerdos comerciales con países desarrollados y en desarrollo, la mayoría de los acuerdos datan después de la incorporación de El Salvador a la Organización Mundial del Comercio, los acuerdos comerciales varían dependiendo del alcance y disciplinas comerciales que se negocian en cada uno. Un acuerdo comercial puede denominarse como *Tratado de Libre Comercio* (TLC), *Acuerdo de Alcance Parcial* (AAP), *Acuerdo de Asociación* (ADA).

El primer acuerdo Comercial firmado por El Salvador es el Tratado General de Integración Económica Centroamericana firmado el 13/12/1960, sin embargo, este tratado entró en vigor a partir del 10 de marzo de 1961, Según el Diario oficial N°49, tomo 190. Por cuestiones económicas, políticas y sociales, el proceso de Integración Económica centroamericana sufrió un retraso de aproximadamente cuatro décadas.

El Salvador ha adoptado una política de apertura comercial que le permite participar e incidir en los distintos ámbitos del comercio exterior.



Ejemplos:

- **Multilateral:** Organización Mundial de Comercio.
- **Regional:** Integración Económica centroamericana (1960).
- **Bilateral:** Acuerdos de Libre Comercio (90 's a la fecha).

Tiene nueve acuerdos Bilaterales que le permiten exportar con acceso preferencial a mercados de sus principales socios comerciales con los siguientes países: Estados Unidos, Unión Europea, Cuba, Taiwán, México, Ecuador, República dominicana, Chile y Colombia.

✓ Acuerdos comerciales vigentes para El Salvador:

En 1995, El Salvador se unió a la Organización Mundial del Comercio. La Asamblea Nacional de El Salvador ratificó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 4 de febrero de 2016.

El 1 de marzo de 2006, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) entre El Salvador y Estados Unidos. A partir de 2015, todos los bienes industriales y comerciales estadounidenses entran a El Salvador libres de aranceles. Para obtener más información sobre cómo beneficiarse del CAFTA-DR. El Tratado General de Integración Centroamericana, firmado el 13 de diciembre de 1960, creó el Mercado Común Centroamericano (MCCA); el tratado fue revivido a principios de la década de 1990. Los cinco países miembros (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) acordaron aranceles máximos armonizados con el 95% de las tasas arancelarias, principalmente para bienes industriales.

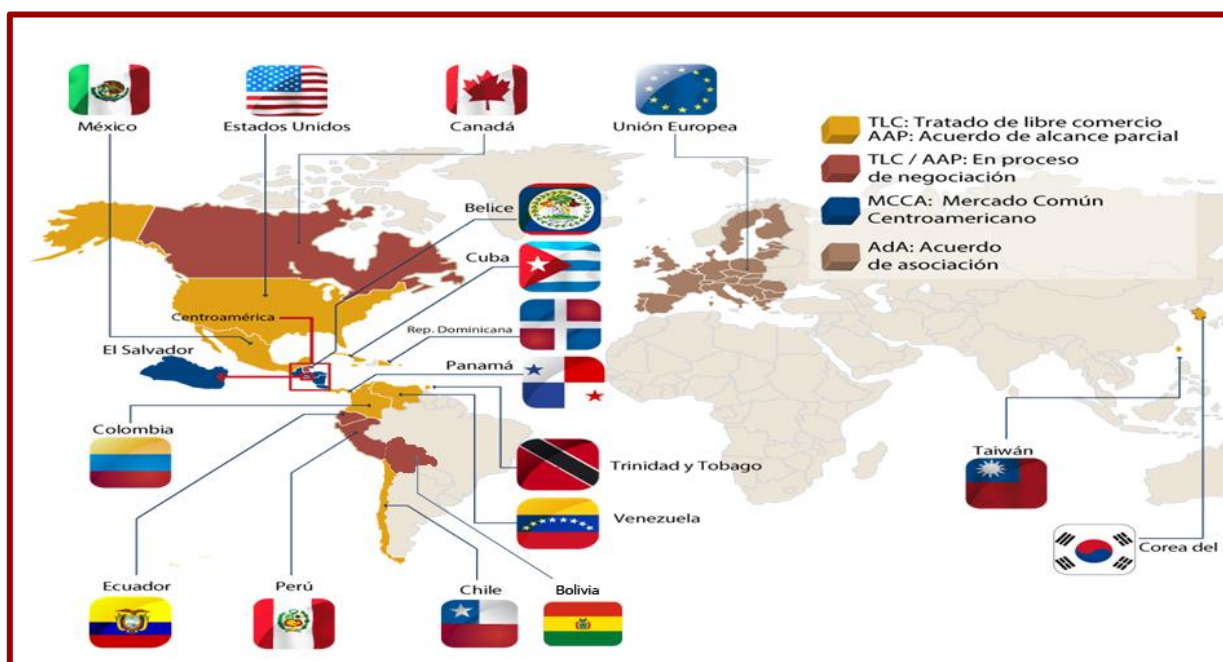
Hasta la fecha, El Salvador tiene Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes con República Dominicana (2001), Chile (2002), Panamá (2003), Estados Unidos (2006), Colombia (2010),

México (2012) y Corea del Sur (2020); y Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) con Cuba (2012) y Ecuador (2017). En 2010, Centroamérica firmó un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea que incluyó el establecimiento de una Zona de Libre Comercio; el acuerdo entró en vigor en agosto de 2013. La Asamblea Nacional de El Salvador ratificó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El AAP con Trinidad y Tobago está en revisión legal. En 2019, Centroamérica firmó un Acuerdo de Asociación con el Reino Unido, que está vigente desde enero de 2021. La Asamblea Nacional de El Salvador ratificó el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 4 de febrero de 2016. El 9 de noviembre de 2022, El Salvador y China anunciaron su intención de negociar un TLC.

Actualmente no hay una fecha para establecer una Unión Aduanera Centroamericana completa. Se han logrado avances en las normas de etiquetado. Sin embargo, la región aún debe abordar otros temas relacionados con la creación de una unión aduanera completa, como los procedimientos aduaneros, las normas sanitarias y fitosanitarias, las normas, la gestión de cuotas y los derechos de propiedad intelectual.

En julio de 2018, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el protocolo de adhesión a la Unión Aduanera del Triángulo del Norte. En diciembre de 2021, los tres países aprobaron una hoja de ruta para incorporar a El Salvador al Proceso de Integración Profunda. El café, el azúcar y los productos sujetos a diferentes normas de origen en los TLC y con aranceles diferentes han sido excluidos de la unión aduanera. A partir de 2023, las autoridades salvadoreñas continúan las negociaciones con Guatemala y Honduras para resolver las diferencias y lograr una Unión Aduanera.

A continuación, un mapa de ubicación de los tratados y acuerdos comerciales suscritos y en proceso de negociación por El Salvador:



Mapa de ubicación: TLC y Acuerdos Comerciales vigentes y en proceso de negociación por El Salvador.

Fuente: Sistema de Información Comercial,
Ministerio de Economía de El Salvador.

3.6.2.1 Beneficios y dificultades

Los TLC traen consigo beneficios no sólo comerciales, sino también para la economía:

- Permiten reducir y hasta eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio.
- Contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas.

- Facilita el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas.
- Ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países, o a obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales.
- Fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportador.
- Permite que las naciones exporten a sus vecinos aquellos rubros en los que sean mejores, así los productos de mejor calidad llegan más lejos en el mercado global.

Por otro lado, las dificultades de este tipo de acuerdos son:

- Favorece los mercados con mayor poder adquisitivo, por lo que es posible reproducir entre los países firmantes ciertas condiciones de desigualdad económica.
- No todos los sectores económicos de un país se benefician por igual del tratado, y de hecho los pequeños productores locales se van incapacitados para competir en condición de igualdad con los grandes productores extranjeros.
- Del mismo modo, pueden contribuir al aumento del desempleo y la inestabilidad económica en las naciones más débiles comercialmente.
- Fomenta la descolonización empresarial, ya que las grandes corporaciones pueden reubicar sus fábricas en países con mayor disponibilidad de mano de obra (es decir, mano de obra más barata), lo cual va en beneficio de la empresa y no de las naciones involucradas.

3.6.2.2 Influencia en la legislación salvadoreña

Los tratados y acuerdos internacionales, principalmente aquellos sobre aspectos económicos, comerciales y relacionados, tienen diferentes efectos e impactos, que trascienden la pura contabilización de los flujos comerciales en la balanza de pagos de las cuentas nacionales o el ámbito puramente empresarial. Esto es especialmente válido para los TLC, que es un tipo de tratado internacional que tiene una agenda que va más allá de garantizar

el comercio de bienes o desgravar aranceles. Los Tratados de Libre Comercio son presentados por sus promotores como una vía para aumentar las exportaciones, las inversiones extranjeras y los empleos de un país, derivado de eso se visualizan como un importante elemento para el crecimiento y el desarrollo económico.

Se cree que a través de los TLC se tienen múltiples efectos e implicaciones económicas: transformaciones en las estructuras productivas y exportadora, así como en las relaciones de trabajo; impacto en los niveles de empleo, salario, distribución del ingreso y patrones de consumo; pérdida de autonomía de la política comercial y económica; cambios en la inserción internacional de los países e incluso en los modelos económicos y de desarrollo; transformaciones en el papel de Estado en la economía.

Los impactos de la suscripción de estos tratados, por otro lado, no se reducen al ámbito económico, y es que hay consecuencias y efectos importantes en términos políticos, sociales, ambientales, genéricos, jurídicos, culturales y locales/regionales.

El Gobierno de El Salvador impulsa importantes esfuerzos en materia de facilitación del comercio, con el objetivo principal de agilizar los procesos de importación y exportación, así como contribuir a la reducción de tiempos y costos.

En El Salvador, al igual que en gran parte de países, los tratados internacionales se ubican por encima de toda la legislación secundaria, lo que significa que en caso de contradicción prevalecen los primeros. De aquí se deriva que una vez ratificados tampoco pueden ser modificados por una disposición del Órgano Legislativo o Ejecutivo, sino que los países sólo pueden renunciar a ellos o renegociarlos. La renuncia o modificación a un tratado comercial, que pueda hacer un país, supondrá una negociación con los otros Estados suscriptores. El Estado renunciante se expondría, no obstante, a la posibilidad que le sean retirados algunos de los beneficios alcanzados o concedidos por el otro país, lo cual luego de algunos años de vigencia de un TLC puede representar costos mucho más altos que los que hubiera ocasionado no haberlo ratificado.

BIBLIOGRAFÍA y SITIOGRAFÍA

- Política de Comercio e Inversiones 2020-2050 Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia / Enero 2021.
- Lima, J.E. y Alvarez, M. (2008). Indicadores de Comercio exterior y Política Comercial: Mediciones de posición y dinamismo comercial. Comisión Económica para América Latina y El Caribe. (CEPAL).
- Administración de Comercio Internacional Departamento de Comercio de los Estados Unidos. (26 de enero de 2024). Guía Comercial del País El Salvador.
[https://www-trade-gov.translate.google.com/country-commercial-guides/el-salvador-trade-agreements? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x tr pto=sge#:~:text=Hasta%20la%20fecha%2C%20El%20Salvador,%20y%20Ecuador%20\(2017\).](https://www-trade-gov.translate.google.com/country-commercial-guides/el-salvador-trade-agreements?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=sge#:~:text=Hasta%20la%20fecha%2C%20El%20Salvador,%20y%20Ecuador%20(2017).)